

ART. 121-A – FEMINICÍDIO

FEMINICÍDIO

O art. 121-A do Código Penal trata do crime de feminicídio, um dos delitos mais relevantes no ordenamento jurídico brasileiro. Ele foi criado em outubro de 2024, especificamente no dia 10 desse mês. Até então, o feminicídio já existia, porém como uma qualificadora do homicídio. Em provas de concursos públicos anteriores a outubro de 2024, o feminicídio aparecia como uma qualificadora do homicídio. Contudo, após essa data, ele passou a ser tratado como um tipo penal autônomo.

O legislador fez essa mudança para elevar o feminicídio à categoria de crime autônomo, com uma pena mais severa do que a prevista para o homicídio qualificado. Enquanto o homicídio qualificado possui uma pena de reclusão de 12 a 30 anos, o feminicídio prevê reclusão de 20 a 40 anos. Antes dessa alteração, o crime com a pena mais alta no Código Penal tinha uma pena máxima de 30 anos. Com a criação do tipo penal de feminicídio, essa pena máxima foi elevada para 40 anos.

O feminicídio é um tipo penal de extrema relevância para provas e concursos, e é essencial compreender a diferença entre feminicídio e feticídio. Feminicídio ocorre quando a vítima é uma mulher e sua morte está relacionada a sua condição de sexo feminino. Por outro lado, o feticídio se refere à morte de uma mulher, independentemente do motivo. Assim, todo feminicídio é um feticídio, mas nem todo feticídio será considerado feminicídio.

O crime de feminicídio foi incluído no Código Penal pela Lei n. 14.994 de 2024, publicada em 10 de outubro desse ano. O art. 121-A define o crime como “matar uma mulher por razões da condição do sexo feminino”, com a pena de reclusão de 20 a 40 anos, a mais alta do Código Penal.



Art. 121-A. Matar mulher por razões da condição do sexo feminino:
Pena – reclusão, de 20 (vinte) a 40 (quarenta) anos.

Essa medida reflete o interesse coletivo e governamental em recrudescer as penas para coibir a prática do feminicídio, que vitima muitas mulheres brasileiras.

As razões da condição de sexo feminino, que caracterizam o feminicídio, estão previstas no parágrafo 1º do art. 121-A. Elas incluem violência doméstica e familiar, além de menosprezo ou discriminação à condição de mulher.

Art. 121-A. [...]

§ 1º Considera-se que há razões da condição do sexo feminino quando o crime envolve:

I – violência doméstica e familiar;

II – menosprezo ou discriminação à condição de mulher.

Essas razões diferem entre si, sendo que a violência doméstica e familiar envolve situações descritas na Lei Maria da Penha (art. 5º, Lei n. 11.340/2006):

- Âmbito da unidade doméstica (convívio permanente de pessoas);
- Âmbito da família (laços naturais, afinidade ou vontade expressa), e
- Relação íntima de afeto (convívio, independentemente de coabitação)

Por exemplo: a patroa que mata sua empregada doméstica pode ser responsabilizada por feminicídio, uma vez que existe uma relação doméstica entre elas, no âmbito da unidade doméstica. A empregada convive diariamente com a família, e essa convivência constante caracteriza a relação necessária para a configuração do feminicídio.

Da mesma forma, o feminicídio pode ocorrer em casos de relações familiares. Um irmão que mata sua irmã, ou um marido que mata sua esposa, envolve laços de afinidade, expressa vontade ou laços naturais, configurando uma relação familiar. Também é possível falar em feminicídio no contexto de uma relação íntima de afeto, como um namorado que mata sua namorada, independentemente de coabitação.

A relação doméstica e familiar, portanto, abrange todas essas formas de convivência próxima entre as pessoas, seja no ambiente doméstico ou em convívio permanente. Se a morte da mulher ocorre em decorrência dessa relação, o crime de feminicídio está configurado.

No entanto, o feminicídio vai além da relação doméstica e familiar. Ele também se caracteriza quando a morte da mulher ocorre por menosprezo ou discriminação à sua condição de mulher. Por exemplo, um indivíduo que não aceita ter uma mulher como chefe no trabalho e decide matá-la por essa razão, mesmo sem relação doméstica ou familiar, cometerá feminicídio. O mesmo se aplica a um indivíduo que mata uma mulher por ela ter cabelo curto, discriminando-a pela sua condição feminina.

Portanto, o feminicídio pode ocorrer tanto no contexto de relações domésticas e familiares quanto em casos de discriminação ou menosprezo à condição de mulher. É importante notar que, enquanto na mídia se destacam casos de feminicídio envolvendo companheiros e esposos, a lei abrange situações que vão muito além dessas relações, incluindo qualquer circunstância em que a morte ocorra por discriminação ou menosprezo à condição feminina.

A vítima desse delito tem que ser mulher. Quanto ao autor, não há restrição quanto ao sexo. Mulheres também podem ser autoras de feminicídio, como no caso de uma namorada que mata sua namorada ou uma mãe que mata sua filha. O feminicídio visa proteger a vida da mulher em razão de sua condição de sexo feminino.

O objeto material do feminicídio é a própria mulher, e a conduta criminosa recai sobre ela. O crime pode ser praticado por qualquer pessoa, sendo um crime comum. O sujeito passivo, entretanto, é exclusivamente a mulher, o que torna o crime próprio em relação à vítima.

FEMINICÍDIO – CARACTERÍSTICAS:

- **Objeto jurídico:** vida da mulher por razões da condição de sexo feminino
- **Objeto material:** a mulher contra a qual recai a conduta criminosa
- **Sujeito ativo:** qualquer pessoa (crime comum)
- **Sujeito passivo:** somente a mulher (crime próprio)
- **Elemento subjetivo:** apenas dolo
- **Consumação:** com a efetiva morte da vítima (crime material)
- **Competência:** Tribunal do Júri (homicídio doloso)
- Crime instantâneo

Obs.: Importante: no feminicídio, o elemento subjetivo é sempre o dolo, podendo ser dolo direto ou eventual. Não existe feminicídio culposo. Por exemplo, a morte de uma mulher causada por um acidente de trânsito não configuraria feminicídio culposo, mas sim homicídio culposo, conforme o Código de Trânsito Brasileiro.

O feminicídio é um crime doloso, e sua consumação ocorre com a morte efetiva da vítima. A competência para julgamento é sempre do Tribunal do Júri, por se tratar de homicídio doloso. Além disso, alguns doutrinadores consideram o feminicídio um crime instantâneo, de efeitos permanentes, já que a vítima não ressuscita.



10m

QUALIFICADORAS DO CRIME DE FEMINICÍDIO

As qualificadoras do feminicídio são aspectos fundamentais em provas, caindo frequentemente em exames. A pena do feminicídio pode ser aumentada de um terço até a metade, em algumas situações específicas. Essa ampliação de pena pode, teoricamente, elevar a pena do feminicídio para até sessenta anos, uma vez que, se a pena base do feminicídio é de quarenta anos, ao aumentar a metade, pode chegar a sessenta anos, o que gera algumas críticas devido ao caráter quase perpétuo da pena.

Art. 121-A. [...]

§ 2º A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime é praticado:
I – durante a gestação, nos 3 (três) meses posteriores ao parto ou se a vítima é a mãe ou a responsável por criança, adolescente ou pessoa com deficiência de qualquer idade;

Se a vítima estiver grávida e for assassinada, a pena do feminicídio é aumentada de um terço até a metade. Esse aumento de pena tem como objetivo proteger a mulher em situação de vulnerabilidade durante a gestação, pois ela está em um estado em que sua defesa física e psicológica está prejudicada.

Se o feto também vier a falecer durante o feminicídio, o autor do crime responderá tanto pelo feminicídio, com a majorante pela gestação, quanto pelo crime de aborto sem

o consentimento da gestante, previsto no art. 125 do Código Penal. Assim, o agente será responsabilizado por ambos os delitos em concurso formal impróprio, uma vez que cometeu duas infrações penais com uma única conduta.

Outra situação que aumenta a pena é quando o feminicídio ocorre nos três meses após o parto. Nesses casos, a lei também prevê um aumento da pena de um terço até a metade. É importante que os candidatos fiquem atentos a essa questão, já que as bancas costumam confundir os prazos, mas o correto são três meses, e não seis meses.

Adicionalmente, a lei traz uma nova hipótese de aumento de pena: se a vítima for mãe ou responsável por uma criança, adolescente ou pessoa com deficiência de qualquer idade. Criança é considerada até os doze anos incompletos, e adolescente compreende a faixa etária de doze a dezessete anos.

Art. 121-A. [...]

§ 2º A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime é praticado:
II – contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 60 (sessenta) anos, com deficiência ou portadora de doenças degenerativas que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental;

A lei também prevê que se o crime for praticado contra pessoa menor de catorze anos ou maior de sessenta, aplica-se o aumento de pena.

Por exemplo, se uma irmã de vinte anos mata a sua irmã de treze anos, há feminicídio com aumento de pena por essa vítima ser menor de catorze anos. Ainda que o homicídio qualificado também preveja a qualificadora para vítimas menores de catorze anos, a lei mais recente aplicará o feminicídio, por ser mais específico nesse caso.

Outro ponto relevante é a teoria da atividade no Direito Penal, que considera o crime praticado no momento da ação ou omissão, ainda que o resultado ocorra posteriormente. Por exemplo: uma pessoa atirou contra a vítima, uma adolescente de 13 anos, 11 meses e 27 dias. Contudo, essa adolescente ficou hospitalizada por cerca de 10 dias antes de falecer, após o seu aniversário de 14 anos. Nesse caso, se o disparo que resultou na morte foi feito quando a vítima ainda tinha menos de catorze anos, aplica-se o aumento de pena, mesmo que ela venha a falecer depois de completar catorze anos.

Da mesma forma, se a vítima tinha 59 anos quando a conduta foi praticada, e ela falece após completar sessenta anos, o aumento de pena não será aplicado, pois a conduta ocorreu antes de ela atingir essa idade.

Também há o aumento de pena para feminicídio praticado contra vítimas com deficiência ou doenças degenerativas que causem condição limitante ou vulnerabilidade física ou mental. Não é qualquer deficiência ou doença degenerativa, mas apenas aquelas que gerem essa condição de vulnerabilidade.



15m

Outro inciso importante é a majoração de pena se o feminicídio for praticado na presença física ou virtual de descendentes ou ascendentes da vítima.

Art. 121-A. [...]

§ 2º A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime é praticado:
III – na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima;

Isso inclui situações onde o crime ocorre na frente de filhos ou pais da vítima, tanto presencialmente quanto por meio de videoconferência ou outras tecnologias virtuais. As bancas costumam confundir ao dizer que somente a presença física majora a pena, mas a presença virtual também impõe o aumento.



Por exemplo, o marido que mata a esposa na frente do filho, ou na frente dos pais dela, seja presencialmente ou por meio de uma chamada de vídeo. A esposa pode estar conversando via Skype com seus pais, e o marido a mata durante essa conversa. Essa situação caracteriza feminicídio na presença virtual dos ascendentes, mostrando a evolução do direito penal com a tecnologia. Portanto, tanto na presença física quanto virtual de descendente ou ascendente da vítima, o feminicídio terá aumento de pena de um terço até a metade.

Outro ponto é o descumprimento das medidas protetivas de urgência, previstas na Lei Maria da Penha.

Art. 121-A. [...]

§ 2º A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime é praticado:
IV – em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas nos incisos I, II e III do caput do art. 22 da Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha);

Essas medidas podem incluir a suspensão de posse ou porte de armas, afastamento do lar, domicílio ou local de convivência, e a proibição de aproximação ou contato com a vítima.

Se o agressor, que já havia recebido uma medida protetiva, descumprir a ordem e matar a vítima, ele responderá pelo feminicídio com o agravante de ter desrespeitado a medida protetiva. Por exemplo, o juiz pode determinar que o agressor não se aproxime da vítima a menos de quinhentos metros, e se ele não apenas se aproxima, mas a mata, ele será responsabilizado por feminicídio com aumento de pena. No entanto, ele não responderá também pelo crime de descumprimento de medidas protetivas, pois isso configuraria *bis in idem*, ou seja, ser punido duas vezes pelo mesmo fato.

As causas de aumento de pena do feminicídio também se aplicam quando o crime é praticado nas circunstâncias previstas nos incisos terceiro, quarto e oitavo do art. 121, parágrafo segundo, do Código Penal.

Art. 121-A. [...]

§ 2º A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime é praticado:
V – nas circunstâncias previstas nos incisos III, IV e VIII do § 2º do art. 121 deste Código.

Vale lembrar que os incisos III, IV e VIII do § 2º do art. 121 trazem as qualificadoras do crime de homicídio, ou seja, se o feminicídio foi praticado com o uso de veneno, fogo, explosivos, tortura, asfixia, ou outros meios cruéis, bem como a prática mediante traição, emboscada, dissimulação, ou o uso de arma de fogo de uso restrito ou proibido, então o crime terá a pena aumentada de um terço até a metade.

Por exemplo, se o marido mata a esposa por esganadura ou asfixia, ele será responsabilizado por feminicídio com aumento de pena. Se uma filha mata sua mãe com uma arma de fogo de uso restrito, ela também responderá pelo feminicídio com a majoração da pena. Além disso, se o feminicídio for cometido mediante emboscada ou traição, a pena será aumentada.

Essas qualificadoras do homicídio no feminicídio funcionam como causas de aumento de pena. Por isso, é essencial conhecer o parágrafo segundo do art. 121-A, que é um dos aspectos mais importantes para concursos e provas sobre feminicídio.



25m

Art. 121-A. [...] Coautoria

§ 3º Comunicam-se ao coautor ou partícipe as circunstâncias pessoais elementares do crime previstas no § 1º deste artigo.

Por fim, o parágrafo terceiro trata da coautoria no feminicídio. Ele determina que as circunstâncias pessoais elementares do crime, como a relação doméstica, familiar, ou menosprezo à condição de mulher, se comunicam aos coautores ou partícipes. Isso significa que, mesmo que os coautores ou partícipes não tenham relação direta com a vítima, eles também serão responsabilizados pelo feminicídio.

Por exemplo, se o marido pede ajuda para dois amigos para matar sua esposa, os amigos, ainda que não tenham relação com a vítima, serão considerados partícipes do feminicídio, pois contribuíram para o crime.

Essas circunstâncias pessoais se comunicam entre os envolvidos no crime, e todos serão responsabilizados pelo feminicídio, mesmo que apenas um deles tenha a relação doméstica ou familiar com a vítima. Essa disposição do parágrafo terceiro reflete o entendimento da doutrina e da jurisprudência, reforçando que todos os envolvidos no crime respondem igualmente pelo feminicídio.

Nas provas de concursos, é importante lembrar que a relação doméstica ou familiar é presumida no feminicídio, até prova em contrário. Portanto, se há uma relação doméstica ou familiar entre o autor e a vítima, o feminicídio será aplicado. Não é necessário que o motivo do crime seja explicitamente relacionado à condição de sexo feminino, pois a simples existência dessa relação já justifica a aplicação do feminicídio.



30m

Por exemplo, se o autor mata a esposa por causa de um seguro de vida, ainda assim será considerado feminicídio, porque existe uma relação doméstica entre eles.

O FEMINICÍDIO SE ESTENDE A MULHERES TRANSEXUAIS?

- **1ª corrente:** Não. O legislador usou a expressão “sexo feminino”, para deixar claro que se aplica apenas à mulher biológica cisgênero. Se fosse aplicado à vítima transexual, haveria analogia *in malam partem*.
- **2ª corrente:** Sim. Desde que a vítima tenha incorrido em cirurgia definitiva de redesignação de sexo, pois, neste caso, passaria a ser considerada do sexo feminino.
- **3ª corrente:** Sim. Transexuais mulheres assim são consideradas, possuem vulnerabilidade, o que justificaria a aplicação desta qualificadora. Esta corrente se apoia no entendimento do STF, durante a ADI 4.275, julgada em 2018, na qual a Corte Suprema entendeu que é possível alteração de gênero, independentemente de procedimento cirúrgico de redesignação de sexo.



ATENÇÃO

O melhor entendimento para fins de prova é o da 3ª corrente. Contudo, trata-se de um tema ainda polêmico.

A LEI MARIA DA PENHA (LEI N. 11.340/2006) SE APLICA ÀS MULHERES TRANSEXUAIS?

STJ: Sim. A Lei Maria da Penha é aplicável a mulheres trans em situação de violência doméstica ou familiar.

Em uma perspectiva não meramente biológica, portanto, mulher trans mulher é. Na espécie, não apenas a agressão se deu em ambiente doméstico, mas também familiar e afetivo, entre pai e filha, eliminando qualquer dúvida quanto à incidência do subsistema da Lei n. 11.340/2006, inclusive no que diz respeito ao órgão jurisdicional competente – especializado – para processar e julgar a ação penal.

Perceba, portanto, protege a mulher (gênero). Femicídio protege o sexo feminino (pessoas com características biológicas do aparelho reprodutor feminino)

STF. Plenário. ADPF 779/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 01/08/2023

A tese da legítima defesa da honra é inconstitucional, por contrariar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/1988), da proteção à vida e da igualdade de gênero (art. 5º, da CF/1988);

[...]

A defesa, a acusação, a autoridade policial e o juízo são proibidos de utilizar, direta ou indiretamente, a tese de legítima defesa da honra (ou qualquer argumento que induza à tese) nas fases pré-processual ou processual penais, bem como durante julgamento perante o tribunal do júri, sob pena de nulidade do ato e do julgamento.



ATENÇÃO

De acordo com o Supremo Tribunal Federal, em nenhuma hipótese, a tese da legítima defesa da honra pode ser utilizada como fundamento para a absolvição no caso de feminicídio. Além disso, se um advogado fizer menção à legítima defesa da honra em uma sessão do Tribunal do Júri, então esse júri deve ser anulado.



DIRETO DO CONCURSO

01. (Q2228101/CESPE-CEBRASPE/PC-PB/DELEGADO DE POLÍCIA/2022) O feminicídio – crime cometido contra a vida da mulher devido à sua condição de sexo feminino – tem aumento de pena se praticado

- a) contra vítima com idade maior ou igual a sessenta e cinco anos.
- b) contra vítima menor de dezoito anos de idade.
- c) durante a gestação ou nos seis meses após o parto.
- d) na presença física ou virtual de descendente, ascendente ou irmão da vítima.
- e) contra vítima portadora de doença degenerativa que acarrete condição limitante.



O aumento de pena se aplica na hipótese do crime praticado contra vítima portadora de doença degenerativa que acarrete condição limitante.

02. (VUNESP/2024/PREFEITURA DE LINS – SP/GUARDA CIVIL MUNICIPAL) Sobre o crime de homicídio previsto no Código Penal Brasileiro, assinale a alternativa correta.

- a) Todo e qualquer crime de homicídio contra a mulher, doloso ou culposos, é denominado feminicídio.
- b) Será considerado simples o homicídio praticado contra um guarda municipal, em decorrência da função pública por ele exercida.
- c) O homicídio será qualificado, quando for praticado com o emprego de arma de fogo de uso permitido.
- d) O homicídio praticado contra menor de 14 (quatorze) anos será sempre qualificado.



- a) Nem todo feminicídio é um homicídio, contudo, todo homicídio é um feminicídio.
 - b) Nesse caso, tem-se um homicídio qualificado (art. 121, § 2º, VII, CP).
 - c) Será qualificado se a arma de fogo for de uso restrito ou proibido.
 - d) A banca considerou a afirmação como correta, porém existem críticas. Por exemplo: se o homicídio for culposos? Nesse caso, não há que se falar em homicídio qualificado.
-

03. (FEPESE/2024/PREFEITURA DE SÃO JOSÉ/SC/GUARDA MUNICIPAL) Assinale a alternativa correta de acordo com o Código Penal.

- a) Toda a agressão à mulher configura o crime de feminicídio.
- b) O feminicídio é o homicídio praticado contra qualquer pessoa do sexo feminino.
- c) O feminicídio atenua a pena do autor do crime em até dois terços da pena aplicada.
- d) Somente considera-se a agravante do feminicídio nos crimes que são praticados no contexto de violência doméstica ou familiar.
- e) O homicídio doloso praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino caracteriza o feminicídio.



- a) Nem toda agressão configura o crime de feminicídio.
- b) Esse é o conceito de feminicídio.
- c) O feminicídio é um tipo penal autônomo atualmente.
- d) O crime agora é autônomo e também se aplica nos casos de menosprezo ou discriminação a condição de mulher.



40m

GABARITO

01. e

02. d

03. e

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Érico de Barros Palazzo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.
